

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1076/2539

นาย แสง ปิ่นตบแต่ง
นาย บุญลงหรือบุญรอง อัยพิภ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 118, มาตรา 650

ป.วิ.พ. มาตรา 94 วรรคสอง, มาตรา 249 วรรคแรก

เมื่อคำให้การจำเลยแปลงความได้ว่าจำเลยยอมรับว่าได้ตกลงกู้เงินจากโจทก์ และหลังจากทำสัญญากู้แล้วจำเลยได้รับเงินจากโจทก์จนครบและเกินจำนวนที่กำหนดไว้ในสัญญากู้จึงถือได้ว่าเป็นกรณีที่โจทก์จำเลยตกลงผูกพันกันตามสัญญา กู้ดังกล่าวสัญญากู้จึงมิใช่นิติกรรมอำพรางการยืมเงินทดรองเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทำไร้อ้อยที่จำเลยจะนำสืบพยานบุคคลหักล้างได้ คดีมีประเด็นพิพาทเพียงว่าจำเลย ยืมเงินไปจากโจทก์ตามฟ้องหรือไม่เท่านั้นหาได้มีประเด็นพิพาทว่าจำเลยได้ชำระหนี้ ให้แก่โจทก์แล้วหรือไม่แต่อย่างใดฎีกาของจำเลยที่ว่าสัญญากู้เป็นเอกสารที่สร้างขึ้นเพื่อ อำพรางนิติกรรมที่แท้จริงคือยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทำไร้อ้อยสัญญากู้จึงเป็น โฆษณาดังนั้นการนำสืบหักล้างเรื่องการชำระหนี้จึงกระทำด้วยเอกสารหมา ยล.1ถึงล.3และจ.3ได้เพราะต้องถือตามสัญญาหรือข้อตกลงที่แท้จริงมิได้ถือเอาตาม สัญญาภู่นั้นจึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา249วรรคแรกศาลฎีกาไม่รับ วินิจฉัย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกู้ยืมเงินจากโจทก์แล้วไม่ชำระ ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 175,000 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 1.25 บาท ต่อเดือนจากต้นเงิน 100,000 บาท นับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า โจทก์เป็นหัวหน้าโจวตา (ตัวแทน) ส่งผลผลิตอ้อยให้แก่บริษัทน้ำตาล เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2530 จำเลยเข้าร่วมเป็นลูกไร่ส่งผลผลิตอ้อยให้แก่โจทก์เพื่อนำส่งขายแก่บริษัทน้ำตาลดังกล่าว โดยจำเลยได้เบิกเงินล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทุนปลูกอ้อยปี 2530 ถึง 2531 จำนวน 50,000 บาทจากโจทก์ และสัญญาว่าจำเลยจะส่งอ้อยทั้งหมดให้แก่โจทก์ เมื่อโจทก์ส่งอ้อยต่อให้แก่บริษัทน้ำตาลและได้รับเงินแล้วจะคิดหักทอนบัญชีกันเป็นรายปีโจทก์จ่ายเงินล่วงหน้าจำนวน 50,000 บาทให้แก่จำเลย แต่ให้จำเลยทำสัญญากู้ไว้จำนวน 100,000 บาท เพราะหากเงินขาดเหลืออย่างไรก็พูดกันได้ในคราวต่อ ๆ ไป ไม่ต้องทำสัญญากันบ่อย ๆ จำเลยเบิกเงินทดรองและส่งอ้อยให้แก่โจทก์เรื่อยมา และคิดหักทอนบัญชีกันเป็นรายปี จนกระทั่งปี 2533ถึง 2534 สิ้นสุดลงมีการคิดบัญชีกันปรากฏว่า จำเลยเป็นหนี้เบิกเงินทดรองจากโจทก์ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2533 ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2534 เป็นเงินทั้งสิ้น 131,488 บาท รวมหนี้ที่โจทก์อ้างว่าจ่ายแทนจำเลยอีก 64,582 บาท จึงรวมเป็นหนี้ที่จำเลยต้องชำระให้แก่โจทก์เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 196,070 บาท และจำเลยส่งอ้อยให้โจทก์จำนวน 410 ตันเศษ คิดเป็นเงิน 188,972 บาท เมื่อหักทอนบัญชีกัน จำเลยคงเป็นหนี้โจทก์จำนวน 7,098 บาท รวมหนี้เก่าที่ค้างชำระอีก 14,145 บาท จำเลยเป็นหนี้โจทก์ทั้งสิ้น 21,243 บาทต่อมาจำเลยชำระหนี้จำนวนดังกล่าวให้แก่โจทก์แล้ว จึงไม่มีหนี้ผูกพันตามสัญญากู้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 100,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 4 เมษายน 2530เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่

โจทก์ แต่ดอกเบี้ยนับถึงวันฟ้องวันที่ 13 พฤษภาคม 2535 ไม่ให้เกินกว่า 75,000 บาท ตามที่โจทก์ขอ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า จำเลยเบิกความว่าได้ทำสัญญากู้เอกสารหมาย จ.2 จริง แต่เป็นสัญญาในการเบิกเงินทดลองจ่ายในการที่จำเลยตกลงเป็นลูกไปปลุกอ้อยส่งให้โจทก์ จำเลยรับเงินจากโจทก์เพียง 50,000 บาท เป็นการนำสืบเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในเอกสารสัญญากู้เอกสารหมาย จ.2 ที่ระบุว่าจำเลยกู้เงินโจทก์ไป 100,000 บาท ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 ส่วนเอกสารหมาย ล.1 ถึง ล.3 และ จ.1 ไม่ใช่หลักฐานการใช้จ่ายเงินคืนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 วรรคสอง พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาข้อกฎหมายที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยข้อแรกว่าตามที่จำเลยให้การว่าสัญญากู้เอกสารหมาย จ.2 แท้จริงเป็นการยืมเงินค่าใช้จ่ายในการปลุกอ้อยเพียง 50,000 บาท แต่โจทก์ให้เขียนจำนวนเงินไว้ 100,000 บาท เพื่อไม่ให้จำเลยบิดพลิ้วจึงเป็นนิติกรรมอันหนึ่งเพื่ออำพรางนิติกรรมการยืมเงินทดลอง สัญญากู้เอกสารหมาย จ.2 จึงตกเป็นโมฆะ จำเลยมีสิทธินำสืบพยานบุคคลหักล้างได้นั้น เห็นว่า ปรากฏตามคำให้การจำเลยด้วยว่าโจทก์ยินยอมจ่ายเงินล่วงหน้าให้แก่จำเลย แต่ขอให้จำเลยทำสัญญากู้ไว้จำนวน 100,000 บาท เพราะหากเงินขาดเหลืออย่างไรก็พูดกันได้ในคราวต่อ ๆ ไปไม่ต้องทำสัญญากันบ่อย ๆ จำเลยเบิกเงินทดลองจากโจทก์ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2533 ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2534 เป็นเงินทั้งสิ้น 131,488 บาท ดังนั้นตามคำให้การจำเลยดังกล่าวแสดงว่าจำเลยยอมรับว่าได้ตกลงกู้เงินจากโจทก์ และหลังจากทำสัญญากู้แล้ว จำเลยรับเงินจาก

โจทก์ไปตามสัญญาจนครบและเกินจำนวนที่กำหนดไว้ในสัญญา ฉะนั้นจึงถือว่าเป็นกรณีที่โจทก์จำเลยตกลงผูกพันกันตามสัญญาภู่นั้นเอง สัญญาภู่เอกสารหมาย จ.2 จึงไม่ใช่นิติกรรมอำพรางการยืมเงินทตรงค่าใช้จ่ายในการทำไร่้อยที่จำเลยจะนำสืบพยานบุคคลหักล้างได้ ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้วฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น ส่วนที่จำเลยฎีกาต่อไปว่าเอกสารหมาย จ.2 เป็นเอกสารที่สร้างขึ้นเพื่ออำพรางนิติกรรมที่แท้จริง คือเงินยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทำไร่้อย เอกสารหมาย จ.2 จึงเป็นโมฆะดังนั้น การนำสืบหักล้างเรื่องการชำระหนี้จึงกระทำด้วยเอกสารหมายล.1 ถึง ล.3 และ จ.3 ได้เพราะต้องถือเอาตามสัญญาหรือข้อตกลงที่แท้จริง มิได้ถือเอาตามเอกสารหมาย จ.2 นั้น เห็นว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นชี้สองสถานกำหนดประเด็นข้อพิพาทไว้เพียงข้อเดียวว่าจำเลยยืมเงินไปจากโจทก์ตามฟ้องหรือไม่เท่านั้น หากได้มีประเด็นพิพาทว่าจำเลยชำระหนี้ให้แก่โจทก์แล้วหรือไม่แต่อย่างใด ฎีกาข้อนี้ของจำเลยจึงเป็นข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 249 วรรคแรก ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ